

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

8ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0006746-35.2017.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Helio Narvaez**

Vistos.

LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, já qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/06. Segundo consta da denúncia, no dia 01 de Fevereiro de 2017, por volta de 01h40min, na Rua Barão de Resende, Ipiranga, nesta capital e comarca, o acusado foi surpreendido por policiais militares trazendo consigo, em uma sacola, para inequívocos fins de venda e entrega a consumo de terceiros, 53 (cinquenta e três) porções de “*Cannabis Sativa L*”, com peso líquido de 66,7g (sessenta e seis gramas e sete decigramas), 47 (quarenta e sete) supositórios contendo “*cocaína*”, com peso líquido de 22,5g (vinte e duas gramas e cinco decigramas) e 80 (oitenta) invólucros plásticos contendo “*crack*”, com peso líquido de 12,4g (doze gramas e quatro decigramas), substâncias essas consideradas entorpecentes, que causam dependência física e psíquica, assim agindo sem autorização, ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Com o indiciado ainda foi apreendida a quantia de R\$ 92,00 (noventa e dois reais) em espécie, produto da venda, por ele, de drogas.

O acusado foi pessoalmente notificado, a fl. 113. A denúncia foi recebida, e o imputado apresentou defesa em audiência constante a fls. 115/118. Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e, ao final, o acusado foi interrogado. Em debates, o membro do Ministério Público requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu absolvição e, em caso de eventual condenação, formulou pedidos subsidiários.

Este é o relatório.**FUNDAMENTO e DECIDO.****0006746-35.2017.8.26.0050 - lauda 1**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

8ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

A ação penal é procedente. A materialidade do delito está consubstanciada no auto de prisão em flagrante a fls. 02, boletim de ocorrência nº 1104/2017 (fls. 08/11), auto de exibição e apreensão (fls. 12), laudo de constatação (fls. 13/15), laudo de exame químico-toxicológico a fls. 128/131, que atestou a presença de cocaína e tetraidrocanabinol nas substâncias encontradas em poder do réu, bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial, além da prova oral produzida em juízo.

Com efeito, segundo ficou comprovado nos autos, no dia dos fatos, policiais militares, durante patrulhamento ostensivo pela via pública, avistaram o acusado que, ao notar que estava sendo observado pelos agentes da Lei, tentou empreender fuga, sendo, porém, detido. Durante a busca pessoal, os policiais localizaram, no interior da sacola plástica ostentada pelo indiciado, diversas porções de drogas e certa quantia de dinheiro em espécie, produto da venda de entorpecentes. Em razão dos fatos, o indiciado foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia.

A autoria vem igualmente amparada, pelas demais provas produzidas nos autos.

Na delegacia, o acusado Leandro Oliveira do Nascimento permaneceu calado, exercendo seu direito constitucional. (fls.06).

Em juízo, o réu Leandro Oliveira assumiu que no dia do ocorrido estava vendendo entorpecentes. Descreveu que já trabalhou em um lava rápido. Ao final do interrogatório manifestou seu arrependimento.

A testemunha Rafael da Silva Barros, policial militar, descreveu que estava em patrulhamento pelo local do evento, quando avistou o acusado. Ressaltou que, assim que o denunciado percebeu a aproximação da viatura policial, tentou se evadir. Procedeu à abordagem do réu, encontrando uma sacola plástica. Esclareceu que dentro da bolsa localizou porções da droga “Cannabis Sativa L”, separadas individualmente. Informou que o imputado não apresentou qualquer versão escapatória. Identificou o réu como o autor da narcotraficância.

A testemunha Wellinton dos Santos Silva, também policial militar, informou que, no dia do ocorrido, efetuava patrulhamento por local conhecido como ponto de venda de entorpecentes. Descreveu que, assim que o acusado avistou o veículo


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
8ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

policia, tentou empreender fuga. Esclareceu que, em revista pessoal ao imputado, localizou uma sacola plástica. Informou que na bolsa havia diversas porções individualizadas dos entorpecentes “crack”, “maconha” e “cocaína”. Reconheceu, ao final da narrativa, o réu como o agente do delito de tráfico de drogas.

Nesse quadro, não há qualquer motivo para desmerecer o depoimento dos policiais que, como já consolidado pela doutrina e em nossa jurisprudência, tem o mesmo valor de qualquer outro testemunho, não só podendo, mas devendo ser levado em consideração, eis que estes agentes públicos prestam compromisso legal de dizer a verdade e são possuidores de fé pública. Seria um contrassenso negar validade às suas afirmações, vez que investidos pelo Estado desta função repressora. *“São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento nada indica que os policiais ouvidos como testemunhas pudessem ter pretendido forjar essa grave acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam”*. (Des. Antonio Luiz Pires Neto, RELATOR, Ap. Nº 0002502-24.2008.8.26.0068).

Diante da prova acusatória, coesa e harmônica, outro caminho não há que não seja a procedência da presente ação penal. Senão vejamos. A forma de acondicionamento e a quantidade de droga são elementos suficientes para indicar, com a segurança necessária, que as substâncias encontradas se destinavam ao tráfico. A confissão do imputado e o relato uníssono dos policiais acerca da conduta realizada pelo réu é elemento que corrobora no mesmo sentido.

Ademais a considerável quantidade de droga encontrada sob a custódia do imputado, quais sejam, 53 (cinquenta e três) trouxinhas contendo “*Cannabis Sativa L*”, com peso líquido de 74,2g (setenta e quatro gramas e dois decigramas), 06 (seis) invólucros plásticos de cocaína, com peso líquido de 5,5g (cinco gramas e cinco decigramas) e 40 (quarenta) invólucros de alumínio contendo “*crack*”, com peso líquido de 12,4g (doze gramas e quatro decigramas), afastam qualquer possibilidade concernente à absolvição ou desclassificação do delito em que foi indiciado.

O referido material apreendido em poder do réu, auto de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

8ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

exibição e apreensão (fls. 12), foi periciado e o laudo do exame químico-toxicológico (fls. 128/131) atestou a presença de cocaína e tetraidrocanabinol nas substâncias encontradas sob a custódia do réu. Prospera a denúncia.

Fundamentada a condenação, passo a dosar a pena.

Em primeira fase, no que diz respeito à consideração das circunstâncias judiciais, tal qual previsão do art. 59 do Código Penal e artigos 42 e 43 da Lei 33.343/2011, fixo a pena-base acima do seu mínimo legal, em razão dos maus antecedentes ostentados pelo réu (vide certidão de fls.96/103), ou seja, **05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa**, estes calculados em seu mínimo legal à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos. Em segunda fase, verifico presente a atenuante referente à confissão espontânea, bem como a agravante relativa à reincidência penal do acusado, segundo certidão acostada a fls.121. Portanto, compenso-as, mantendo a pena incólume. Em terceira fase, deixo de aplicar o redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, posto que o réu, reincidente (vide certidão de fls.121), não preenche os requisitos legais, razão porque mantenho as penas anteriormente fixadas incólumes, tornando-as definitivas.

Fixo, por fim, o **REGIME SEMIABERTO** para início do cumprimento da pena, de acordo com a regra do artigo 33, §3º, do Código Penal. Com efeito, trata-se crime assemelhado a hediondo, não sendo possível a fixação do regime mais brando, em face das nefastas consequências que a grande quantidade de droga traz a toda a sociedade.

Aliás: “o juiz tem amplitude e o critério de oportunidade e conveniência para o regime inicial de prisão. não está subordinado só à quantidade de pena se não que os pressupostos subjetivos do art. 59, também enunciado no art. 33, §3º, do CP. apesar de existir opiniões de que o réu tem direito subjetivo público penal ao regime, segundo a quantidade de pena fixada, a interpretação sistemática do CP atribui ao Magistrado o poder, segundo a reprovação e repressão do crime cometido, de impor regime inicial suficiente e necessário para retribuir o mal causado pelo delito” (TARS AC Rel. Néri Letti RTJR 58/185).

Apesar do disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, deixo de acolher o pedido da defesa para aplicação da detração. Isso porque, ainda que cumprido cautelarmente o lapso temporal, não há nos autos, elementos que comprovem o bom



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
8ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

comportamento carcerário do réu. Desta feita o regime de início de cumprimento da pena corpórea não pode ser alterado, não obstante a prisão preventiva do sentenciado.

Diante de todo o exposto, **JULGO PROCEDENTE** a presente ação penal para **CONDENAR** o réu **LEANDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO** como incurso no artigo 33, “caput”, Lei n.º 11.343/2006, às penas de **05 (CINCO) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 525 (QUINHENTOS E VINTE E CINCO) DIAS-MULTA**, com valor unitário calculado no patamar mínimo.

Preso durante o processo e, somando-se ao acima decidido, com maior razão deve o réu permanecer recolhido após a prolação de sentença condenatória, pois o contrário significaria inviabilizar a execução da pena já imposta, mesmo porque presentes os requisitos legais, permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva. **NEGO-LHE O RECURSO EM LIBERDADE. RECOMENDE-SE** à prisão em que se encontra. Oportunamente, expeça-se guia de execução provisória da pena.

Determino a destruição da droga apreendida a fls. 12, guardando-se quantidade suficiente para contra prova, oficie-se.

Determino, ainda, o perdimento do valor apreendido a fls. 12, comprovante do depósito da quantia a fl. 41, em favor da UNIÃO. Oficie-se ao SENAD/FUNAD e ao Banco do Brasil.

Concedo-lhe a gratuidade da Justiça, conforme requerido pela Defensoria Pública a folhas 118.

P.I.C.

São Paulo, 28 de setembro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**